

Burgerlijk recht en strafrecht: het verloop van een procedure

Het verschil tussen de twee, en wat er stap na stap gebeurt in een burgerlijke zaak en in een strafzaak.

1 Twee takken, twee logica's

	Burgerlijk recht	Strafrecht
gaat over	een geschil tussen twee partijen	een misdrijf tegen de samenleving
wie start	de benadeelde partij zelf, de eiser	het openbaar ministerie, in naam van de samenleving
tegen wie	de verweerder	de beklaagde of de verdachte
wat de rechter beslist	wie recht heeft op wat: een schadevergoeding, een regeling	schuldig of niet, en welke straf
voorbeeld	een huurgeschil, een scheiding, een onbetaalde factuur	diefstal, geweld, rijden onder invloed

Dezelfde feiten kunnen in beide takken terechtkomen. Wie bij een vechtpartij iemand verwondt, kan strafrechtelijk gestraft worden én burgerlijk de schade moeten vergoeden. Daarom kan een slachtoffer zich in de strafzaak **burgerlijke partij** stellen: dan behandelt de strafrechter ook de schadevergoeding en hoeft het slachtoffer geen tweede procedure te beginnen.

2 Een burgerlijke procedure, stap na stap

Stap	Wat gebeurt er
1. de inleiding	de eiser brengt de zaak voor de rechtbank, meestal met een dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder, soms met een eenvoudiger verzoekschrift
2. de uitwisseling van stukken	elke partij legt haar argumenten en bewijzen schriftelijk neer, in conclusies; de andere kan daarop antwoorden, en dat is hoor en wederhoor
3. de zitting en de pleidooien	de advocaten komen hun standpunt mondeling verdedigen voor de rechter
4. het vonnis	de rechter beslist, en motiveert waarom
5. de uitvoering	wie in het ongelijk gesteld is, moet het vonnis uitvoeren; gebeurt dat niet, dan kan een gerechtsdeurwaarder het afdwingen

Tussen stap 1 en stap 4 kan de rechter nog altijd **bemiddeling** voorstellen. In de familie- en jeugdrechtbank gebeurt dat vaak: een akkoord dat de partijen zelf maken, houdt beter stand dan een vonnis dat hen wordt opgelegd, en ze moeten daarna nog met elkaar verder.

 **Weetje.** Een procedure stopt ook wanneer de partijen tussentijds een **minnelijke schikking** maken. Dan is er geen vonnis nodig.

3 Van feit tot proces: het strafrecht

Een **misdrijf** is een gedraging die de wet strafbaar stelt. Zonder wet die iets verbiedt, is er geen misdrijf: dat is het legaliteitsbeginsel.

Stap	Wat gebeurt er	Wie
1. de vaststelling	de politie stelt het feit vast en maakt een proces-verbaal, een officieel verslag dat naar het parket gaat	de politie
2. het vooronderzoek	er wordt uitgezocht wat er gebeurd is en wie het deed	het openbaar ministerie, en bij ernstige zaken de onderzoeksrechter
3. de beslissing van het parket	seponeren, een minnelijke schikking voorstellen, of vervolgen	het openbaar ministerie
4. de regeling van de procedure	de raadkamer beslist of de zaak naar de rechtbank gaat	de raadkamer
5. het onderzoek ter terechtzitting	het eigenlijke proces: de zaak wordt openbaar behandeld, met getuigen en pleidooien	de strafrechter
6. het vonnis	schuldig of niet, en de straf	de strafrechter

Het vooronderzoek bestaat in **twee vormen**.

	Het opsporingsonderzoek	Het gerechtelijk onderzoek
wie leidt	het openbaar ministerie	de onderzoeksrechter
wanneer	de gewone gang van zaken	bij ernstige zaken, of wanneer er zware onderzoeksdaaden nodig zijn
waarom zo	snel en soepel	een onafhankelijke rechter moet beslissen over maatregelen die diep in iemands rechten snijden, zoals een huiszoeking of een aanhouding

Het parket heeft na het vooronderzoek **drie wegen**: **seponeren** (de zaak zonder gevolg laten, bijvoorbeeld bij te weinig bewijs of een te klein feit), een **minnelijke schikking** voorstellen, of **vervolgen**.

Seponeren is geen vrijspraak. Een vrijspraak komt van een rechter na een proces; seponeren is een beslissing van het parket om geen proces te starten.

Twee kamers horen bij dit traject. De **raadkamer** regelt de procedure: ze beslist of er genoeg is om de zaak naar de rechtbank te sturen, en ze beslist ook over de aanhouding. De **kamer van inbeschuldigingstelling** is haar tegenhanger bij het hof van beroep en behandelt het beroep tegen die beslissingen.

 **Weetje.** Bij **assisen** loopt het anders: daar volgt de zaak de weg naar het hof en beslist een jury van twaalf burgers over de schuld.

Onthoud dit

- Burgerlijk recht: een geschil tussen partijen, gestart door de eiser. Strafrecht: een misdrijf, vervolgd door het openbaar ministerie.
- Een slachtoffer kan zich burgerlijke partij stellen, en krijgt dan ook de schadevergoeding in de strafzaak.
- Burgerlijke procedure: inleiding, stukken, pleidooien, vonnis, uitvoering.
- Strafzaak: vaststelling met proces-verbaal, vooronderzoek, beslissing van het parket, raadkamer, proces, vonnis.
- Opsporingsonderzoek leidt het parket; een gerechtelijk onderzoek leidt de onderzoeksrechter, bij zware zaken.
- Drie wegen voor het parket: seponeren, minnelijke schikking, vervolgen. Seponeren is geen vrijspraak.